

징 계 요 구

일련번호 '16인천삼척-3

제 목 공유수면 취득관련 매출부가가치세 업무 부적정

소 관 부 서 DD기지건설단 □□□□팀

관 계 부 서

징계 대상자 ① DD기지건설단 □□□□팀 (직원) ●●●●
② 본사부(전 DD기지건설단 □□□□팀 팀장)
(부장) ◆◆◆◆
③ DD기지건설단 (단장) ◇◇◇◇

징 계 종 류 ① ●●●●(정직1개월)
② ◆◆◆◆(감봉3개월)
③ ◇◇◇◇(견책)

징 계 사 유

위 직원들은 DD기지건설단 □□□□팀 세무담당자 및 관리자의 직위에서 DD기지건설과 관련된 세무업무를 담당하거나 관리하였다.

공사『직제규정시행세칙』상 DD기지건설단 □□□□팀은 “DD기지건설 자산 및 세무관련 업무”를 담당하도록 규정하고 있으며, 자산관리 및 지방세 납부(투자비 보전업무 포함), 건축 또는 토목공사에 의한 취득세·등록세 수정 신고 등 건설관련 세무가 담당업무이다.

그리고 공사『회계규정』제36조(세무업무의 처리) 규정에 의하면 “각 부서장은 소관업무와 관련된 세법상의 모든 신고·납부 및 신청을 하여야 한다.”라고 되어있고, 공사『세무업무처리기준』제21조(신고, 납부) 제1항의 규정에 의하면 “본사 및 사업소 세무담당부서장은 관련 세법에 의하여 국세·지방세 신고, 납부 및 필요한 신청을 하여야 한다.”라고 규정이 되어있다.

따라서 DD기지건설단 □□□□팀은 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제37조와 『공유수면 관리 및 매립에 관한 법률』 제46조에 따라 DD호산일반 산업단지 총사업비(1,788억 원)에 상당하는 공유수면매립지의 소유권을 취득하는 경우, 『부가가치세법』 제11조 및 동법 시행령 61조 규정에 의해 공유수면매립공사에 대한 용역의 대가로 보아 준공인가일이 속하는 다음달 10일까지(‘15. 8. 10.) 매출세금계산서를 해당관청(△△지방해양수산청)에 교부하여야 한다.

1. ○○○○의 경우

위 직원은 ‘14. 6. 16. 입사하여 DD기지건설단 □□□□팀에 배치되어 수습 3개월을 거쳐 같은 팀 ○○○○ 직원의 업무를 보조하였고, [별표] “2015년 □□□□팀(건설) 업무분장표”에 따라 회계, 급여, 세무, 복리후생, 팀 서무업무를 맡아 ‘15. 1. 13.부터 전표승인 및 건설관련 세무업무 등을 담당하고 있다.

위 직원은 ‘14. 9. 1. ○○처 ▲▲팀과 DD기지건설단 ■■■■팀과의 “생산설비 표준화 및 DD기지 준공관련 지방세 업무협약”(이하 “취득세회의”라 한다)에 참석하여 ○○처 ▲▲팀으로부터 “매출부가세”라는 말을 들었고, 일주일 후 ▲▲팀 ○○○ 차장으로 부터 전화를 받아 “회의석상에서 언급한 매출부가세를 잘 챙기라.”는 말을 들었으며 그 당시 회의에 참석한 직원들과 DD기지본부 □□□□팀 부가가치세 담당자에게 DD기지건설단에서 발생하는 매출부가세를 문의하였으나 아무도 알지 못하였고 중요한 사안이면 공문이 올 것이라 생각하여 조치를 취하지 않았다고 진술하였다.

그러나 위 직원은 입사한지 얼마 되지 않아 공사 현황에 대한 기본지식이 부족하여 ○○처 ▲▲팀에서 언급한 공유수면매립지 취득과 관련한 매출부가치세를 이해하기 어렵다 하더라도, 건설과 관련한 세무업무를 담당하고 있는 세무담당자로서 ○○처 ▲▲팀으로부터 “매출부가세”라는 언급을 받았을 경우 팀장에게 이러한 사항을 보고하거나, 관련자료(○○처 ▲▲팀에서 교부한 “부가가치세 2014” 실무책자)를 참고하여 업무를 처리해야 함에도 불구하고 자신의

일이 아니라고 생각하여 아무런 조치를 취하지 않는 등 업무를 태만히 한 책임이 있다.

그 결과 '15. 7. 24. □□□□□□팀으로 부터 받은 “DD호산일반산업단지 준공인가 알림” 공문을 확인하고도 준공인가일('15. 7. 21.)이 속하는 다음달 10일까지('15. 8. 10.) 관할관청에 공유수면매립지 취득과 관련한 매출세금 계산서를 교부하여야 한다는 사실을 알지 못하여 매출세금계산서 교부를 위한 전표입력을 하지 않았다.

이로 인해 '15년 2기 예정 분 부가가치세 신고·납부 시 17,897백만 원의 매출부가가치세가 누락되었고, '15년 2기 예정 분 부가가치세 수정신고('15. 12. 31.)를 통하여 가산세 1,359백만 원을 납부하여 공사의 손실을 초래하게 한 책임이 있다.

2. ◆◆◆의 경우

위 직원은 DD기지건설단 □□□□팀 팀장으로서 [별표] “2015년 □□□□팀 (건설) 업무분장표”에 따라 □□□□팀의 총괄업무를 담당하며 건설과 관련된 세무업무를 총괄하는 역할을 수행하였다.

DD 호산일반산업단지 개발사업의 경우 5년('10. 3. 19. ~ '15. 5. 13.)에 걸쳐서 이루어진 대규모 공사로 준공완료 후 처리해야하는 세무업무 또한 금액이 커서 기한 내 세금신고납부가 이루어지지 않을 경우 관련된 법에 의해 가산세가 발생할 수 있어 DD기지건설단 □□□□팀에서 수행하는 여러 업무 중에서도 각별한 주의를 요하는 업무이다.

또한 DD기지건설단이 임시조직으로 신설되어 사업자등록번호를 별도로 부여받지 못하여 DD기지본부 □□□□팀에서 부가가치세, 원천세의 신고를 대신해주는 상황이지만, 『회계규정』 제36조(세무업무의 처리) 규정에 따라 각 사업장에서 발생하는 세금처리는 사업소장에게 책임이 있으므로 준공처리와 관련된 세무업무를 적극적으로 파악하여 DD 호산일반산업단지 준공승인일

(‘15. 7. 21.)이 속하는 다음달 10일까지(‘15. 8. 10.) 공유수면매립지 취득과 관련한 매출세금계산서를 해당관청에 교부하도록 세무업무 관리자로서 세무담당자에게 업무를 지시하거나 관리를 했어야 했다.

그러나 위 직원은 ‘13. 12. 16. DD기지건설단 □□□□팀 팀장의 직무를 맡으면서 DD기지본부 □□□□팀 보상·소송담당자로부터 그 당시 주요 현안사항에 대해서만 구두로 업무를 인수하였고 『세무업무처리기준』 제24조(세무업무의 인수, 인계) 규정에 의한 업무인수를 하지 않아 DD기지본부 세무점검 시(‘13. 10. 31.) ○○처 ▲▲팀에서 안내한 DD기지건설의 공유수면매립지 취득에 대한 매출세금계산서 교부에 대한 사항 등 주요 세무현안사항을 파악하지 못하였다.

그리고 위 직원은 세무업무를 총괄하는 관리자로서 ○○처에서 실시하는 세무점검 시(‘14. 6. 12.) 세무담당자를 참석케 하여 건설과 관련한 세무현안사항을 파악토록 지시하였어야 하나, 혼자 참석하여 자문세무사가 언급한 “공유수면매립지 준공인가 시 매출세금계산서를 발행하여 매출부가세를 납부해야한다.”라는 내용을 정확히 이해하지 못하여 아무런 조치를 취하지 않았다.

또한 ○○처 ▲▲팀 직원 진술서에 따르면 취득세회의 시(‘14. 9. 1.) DD기지건설단 □□□□팀 팀장과 직원이 참석하였고 회의 참석자들에게 공유수면매립매출부가가치세를 설명 하면서 “매립공사가 준공되면 감정평가를 받아 총공사비를 확정 한 후 준공인가필증을 받은 날 매출세금계산서를 발행해야한다.”라고 언급하였다고 한다. 그 당시 취득세회의에 같이 참석한 ●●● 직원은 입사한지 3개월도 채 되지 않은 신입사원으로 공유수면관련 매출부가가치세를 알아듣고 이후 업무를 처리하기에는 힘들 것이라는 건 예측 가능하였기 때문에 ●●● 직원에게 회의에서 언급된 사항을 파악하기 위해 ○○처 ▲▲팀에 세무질의를 요청하는 등의 구체적인 업무지시를 하였어야 하나 아무런 조치를 취하지 않았다.

그리고 □□□□팀 업무분장 시(‘15. 1. 13.) 준공 후 세무업무 처리가 중요하고 가산세 발생에 대해서 인지를 하고 있는 상황에서 입사한지 6개월밖에 되지

않은 신입직원에게 단독으로 세무업무를 담당하게 하였고 “DD호산일반산업단지 준공인가 알림”(국토교통부지정-679, '15. 7. 24.) 공문도 확인하지 않는 등 세무업무를 총괄하는 관리자로서의 주의의무를 다하지도 않았다.

그 결과 DD호산일반산업단지 준공인가일('15. 7. 21.)이 속하는 다음달 10일('15. 8. 10.)까지 관할관청에 공유수면매립지 취득과 관련한 매출세금계산서를 교부하지 않았고, '15년 2기 예정 분 부가가치세 수정신고('15. 12. 31.)를 통하여 가산세 1,359백만 원을 납부하여 공사의 손실을 초래하게 한 관리자로서의 책임이 있다.

3. 의 경우

위 직원은 DD기지건설단 단장으로서 DD기지 건설과 관련된 기계, 계전, 토건, 공무, 지원업무를 총괄하는 역할을 수행하였다.

그 중에서도 기한 내에 세금신고납부가 이루어지지 않을 경우 가산세가 발생할 수 있어 주의를 기울여야 하는 DD기지건설단 □□□□팀의 세무업무에 대해 총괄관리자로서 관리했어야 한다.

그러나 위 직원은 '13. 12. 16. DD기지건설단이 임시조직으로 신설됨에 따라 건설단장으로 업무를 맡으면서 기존의 DD기지건설의 업무를 담당했던 DD기지본부로부터 공사『취업규칙』 제56조(사무인계) 규정에 따라 인수절차를 진행하였어야 하나, 그 당시 주요 현안사항 위주로 약식보고만 받았고 『세무업무처리기준』 제24조 (세무업무의 인수, 인계) 규정에 따라 주요 세무사항을 인수하도록 총괄 책임자로서 관리감독을 하지 않았다.

또한 '15. 1. 1. □□□□팀(건설)의 구성을 보면 근속연수가 2년 미만의 직원이 팀원의 상당 부분을 차지하고 있으며 [별표] “2015년 □□□□팀(건설) 업무분장”에 따르면 회계, 세무업무를 업무경험이 없는 신입직원이 단독으로 맡아 업무수행하게 하는 등 인력운영에 리스크가 존재함에도 □□□□팀에서 세무업무를 잘 처리하리라고 판단하여 총괄책임자로서 아무런 조치를 취하지 않았다.

그 결과 DD기지건설단 □□□□팀은 세무업무인수가 없어 직제규정 시행세칙 상 분장업무에 포함된 부가가치세 업무가 본인들의 업무라고 생각하지 않아 DD호산일반산업단지 준공과 관련한 공유수면매출세금계산서 교부업무에 주의를 기울이지 않았으며 신입직원에게 세무업무를 단독으로 수행하게 함으로써 DD호산일반산업단지 준공과 관련한 공유수면매출세금계산서 교부가 기한 내 이루어지지 못하여 가산세 1,359백만 원을 납부하게 한 총괄관리자로서의 관리책임이 있다.

조치할 사항 위 직원들의 행위는 우리공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에 위배된 것으로 동 규정 제48조에 따라 징계(●●● 정직1개월, ◆◆◆ 감봉3개월, ◇◇◇ 견책) 처분하시기 바랍니다. (징계)